



DIREITO CONSTITUCIONAL

Para Concursos Policiais



Introdução

Olá futuro(a) PRF nesse e-book de Direito Constitucional você vai estudar os tópicos mais importantes para que você possa ter uma base excelente em Direito Constitucional e mande muito bem no concurso.

Desejo a você um ótimo aprendizado e espero que você possa adquirir todo o conhecimento desse e-book, bons estudos. RUMO A PRF!



prf_educacional



prf_educacional

Sumário

1. Poder Constituinte.....	04
1.1 Poder Originário e Derivado.....	04
1.2 Reforma e revisão Constitucionais.....	06
2. Direitos e Deveres fundamentais.....	07
2.1 Individuais e Coletivos.....	07
2.2 Direitos sociais, nacionalidade, e direitos políticos.....	08
2.3 Remédios Constitucionais.....	16
3. Poder Executivo.....	19
3.1 Atribuições do presidente.....	22
3.2 Artigos 20 a 24.....	23
4. Ordem Social.....	28
4.1 Base e Objetivos.....	28
4.2 Seguridade Social.....	29
4.3 Meio ambiente.....	30

DIREITO CONSTITUCIONAL

PODER CONSTITUINTE

Poder constituinte é o poder de criar, modificar, revisar, revogar ou adicionar algo à Constituição do Estado.

Fundamentos:

O Poder Constituinte é a vontade soberana de um povo, tendo organizadas suas diretrizes políticas e sociais. Portanto, a titularidade do Poder Constituinte, na concepção de Sieyès, pertence ao povo, visto que, decorre da soberania popular, que expressam suas vontades através de seus representantes.

Poder originário e derivado:

Originário



Portanto, é definido como o poder criativo e institucional da Constituição e não obedece a nenhum ordenamento jurídico preexistente. Suas características são:

DIREITO CONSTITUCIONAL

PODER CONSTITUINTE

1. *Poder inicial*
2. *Ilimitado*
3. *Autônomo*
4. *incondicionada e permanente.*

O poder constituinte originário é definido como **poder inicial**, pois por meio dele instaura-se uma nova ordem constitucional; **ilimitado**, tendo em vista que este não sofre limitação de nenhum outro poder anterior; autônomo, pois somente a tal poder cabe a estruturação de uma nova Constituição; e **incondicionado e permanente**, ou seja, o poder constituinte originário não se submete a nenhum processo preestabelecido para sua elaboração.

Derivado



Derivado é aquele previsto na Constituição e tem por objetivo legitimar sua alteração caso necessário. Suas características são:

DIREITO CONSTITUCIONAL

PODER CONSTITUINTE

- Poder derivado;
- Condicionado; e
- Subordinado

Reforma e revisão constitucionais:

A revisão e reforma são formas de atuação do poder constituinte reformador.

Características:

A revisão constitucional é o meio que permite que a norma constitucional seja alterada em menor ou maior alcance. É como afirma Barroso (2011, p. 168):

“Reforma, assim, identifica o gênero alterações no texto constitucional, compreendendo tanto as mudanças pontuais como as mudanças abrangentes”.

Reforma	Revisão
Emendas constitucionais	Emendas de Revisão
Materialmente tópica (pontos específicos)	Genérica
Sessões separadas no congresso	Sessão conjunta e maioria absoluta
Sem limitação temporal	Somente após 5 anos da promulgação da CF/88-1993= Plebiscito

DIREITO CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS.

Os direitos e garantias fundamentais estão dispostos na Constituição Federal de 1988.

Direitos e deveres individuais e coletivos:

São aqueles protegidas pela Constituição, como vida, liberdade e propriedade. Podemos dividi-los em cinco categorias:

- Direitos e deveres individuais e coletivos (CF, Art. 5º)
- Direitos sociais (CF, Art. 6 a 11)
- Direitos de nacionalidade (CF, Art. 12 e 13);
- Direitos políticos (CF, Art. 14 a 16); e
- Direitos relativos à existência e funcionamento dos partidos políticos (CF, art. 17).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

DIREITO CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS.

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem

DIREITO CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS.

VI - e inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.

VII - e assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença

DIREITO CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS.

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

XII - e inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; (Vide Lei nº 9.296, de 1996).

DIREITO CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS.

Direitos sociais, nacionalidade, e direitos políticos:

Direitos sociais:

Direitos sociais são os direitos que visam garantir aos indivíduos o exercício e usufruto de direitos fundamentais em condições de igualdade, para que tenham uma vida digna por meio da proteção e garantias dadas pelo estado de direito.

Educação

Saúde

Alimentação

Trabalho

Moradia

Transporte

Lazer

Segurança

Previdência
social

Proteção a maternidade
e a infância

Assistência aos
desamparados

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

DIREITO CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS.

Nacionalidade:

Natos:

- Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.
- Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
- Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Naturalizados:

- Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.

DIREITO CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS.

- Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

São privativos de brasileiro nato os cargos:

- I - de Presidente e Vice-Presidente da República;
- II - de Presidente da Câmara dos Deputados;
- III - de Presidente do Senado Federal;
- IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
- V - da carreira diplomática;
- VI - de oficial das Forças Armadas;
- VII - de Ministro de Estado da Defesa.

DIREITO CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS.

Direitos políticos:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

Plebiscito

O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido.

Referendo

O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição.

Iniciativa popular

Iniciativa popular é um instrumento da democracia direta ou democracia semidireta que torna possível, à população, apresentar projetos de lei.

DIREITO CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS.

Voto Facultativo
Analfabetos
+ de 16 e - de 18
Maiores de 70

Idade mínima para se eleger			
18	21	30	35
• Vereador	• Deputado Federal • Deputado Estadual • Prefeito • Vice-prefeito • Juiz de paz	• Governador • Vice-governador	• Presidente • Vice-presidente • Senador

DIREITO CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS.

Remédios Constitucionais:

Remédios constitucionais, também conhecidos como tutela constitucional das liberdades, é um meio que os indivíduos e os cidadãos podem utilizar para inspirar a intervenção das autoridades competentes, em contencioso ou petição, com vista a remediar a ilegalidade ou abuso de poder.



DIREITO CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS.

HABEAS CORPUS

O habeas corpus é uma medida judicial destinada a proteger a liberdade de locomoção das pessoas, quando direta ou indiretamente ameaçadas ou restringidas.

HABEAS DATA

Habeas data é um remédio jurídico disponível em certos sistemas jurídicos na formação de uma ação constitucional que pode, ou não, ser impetrada por pessoa física ou jurídica para tomar conhecimento ou retificar as.

MANDADO DE SEGURANÇA

Proteção de direito liquido e certo contra o abuso de poder ou ilegalidade.

DIREITO CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

A ação civil pública é o instrumento processual integrante do microssistema das tutelas coletivas, previsto na Constituição Federal brasileira e em normas infraconstitucionais.

MANDADO DE INJUNÇÃO

Pode ser interpretado sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável os direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes a nacionalidade, soberania e cidadania.

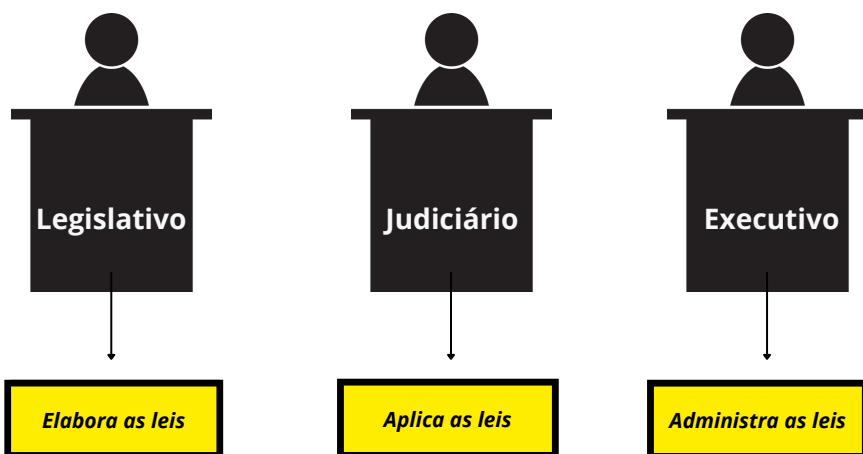
AÇÃO POPULAR

Ação popular é o meio processual a que tem direito qualquer cidadão que deseje questionar judicialmente a validade de atos que considera lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

DIREITO CONSTITUCIONAL

PODER EXECUTIVO

Poder Executivo é o poder do estado que, nos moldes da constituição de um país, possui a atribuição de governar o povo e administrar os interesses públicos, cumprindo fielmente as ordenações legais.



No Brasil existe o sistema presidencialista e o Poder Executivo é exercido pelo presidente da República em atividade. Ele é dividido em três partes: Federal – presidente do país; Estadual – governador de cada estado e Municipal – prefeito de cada cidade.

DIREITO CONSTITUCIONAL

PODER EXECUTIVO

Poder Executivo Federal

Representado pelo presidente e vice-presidente da República, que são eleitos em uma chapa única por meio do voto direto da população nas eleições que acontecem a cada quatro anos. O presidente é responsável pela escolha das pessoas que irão ocupar cargos importantes.

Poder Executivo Estadual

Representado pelo governador e vice-governador de cada um dos 27 estados da União Federativa do Brasil. Esse cargo tem a duração de quatro anos e eles também são eleitos por meio do voto direto da população. Os governadores são responsáveis pela execução da legislação própria do seu respectivo Estado, que antes deve ser aprovada pela Assembleia Legislativa.

DIREITO CONSTITUCIONAL

PODER EXECUTIVO

Poder Executivo Municipal

Representado pelo prefeito e vice-prefeito dos mais de cinco mil municípios brasileiros, esses cargos também têm duração de quatro anos e eleitos por meio do voto direto da população. Os prefeitos executam e administram os serviços públicos, destinados aos cidadãos como saúde, educação, segurança, transporte e cultura. Para a Constituição, cada cidade do país tem sua própria autonomia e organização.

Atribuições e responsabilidades do presidente da República:



O Poder Executivo é um dos três ramos da República do Brasil. O poder na esfera federal é exercido pelo Presidente da República com o auxílio de ministros. O cargo mais alto deste poder é a presidência.

DIREITO CONSTITUCIONAL

PODER EXECUTIVO

Atribuições do presidente:

Criar e anular cargos públicos.

Criar e direcionar leis para serem votadas no Congresso – Câmara do Deputados e Senado Federal.

Definir os ministros do Supremo Tribunal Federal, diretores do Banco Central, advogado-geral da União e procurador-geral da República. Os nomes precisam ser aprovados pelos senadores.

Emitir as medidas provisórias.

Escolher, nomear e demitir ministros.

DIREITO CONSTITUCIONAL

PODER EXECUTIVO

Executar atividades direcionadas à administração federal.

Exercer a liderança das Forças Armadas – Aeronáutica, Exército e Marinha.

Proclamar, indeferir e homologar as leis.

**Da União: bens e competências
(arts. 20 a 24 da CF)**

São bens da união (ART.20).

I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos.

II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei.

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais

DIREITO CONSTITUCIONAL

PODER EXECUTIVO

IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal.

V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva.

VI - o mar territorial.

VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos.

VIII - os potenciais de energia hidráulica.

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo.

X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos.

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.

§ 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei.

DIREITO CONSTITUCIONAL

PODER EXECUTIVO

Compete a união(ART.21)

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais.

II - declarar a guerra e celebrar a paz.

III - assegurar a defesa nacional.

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente.

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal.

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico.

VII - emitir moeda.

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada.

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social.

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional.

Entre outras competências da união.

DIREITO CONSTITUCIONAL

PODER EXECUTIVO

Compete privativamente à União legislar sobre:(ART.22)

- I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.
- II - desapropriação.
- III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra.
- IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão.
- V - serviço postal.

Entre outras competências.

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:(ART.23)

- I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público.
- II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
- III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
- IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural.
- V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação.
- VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.
- VII - preservar as florestas, a fauna e a flora.
- VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.
- IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

DIREITO CONSTITUCIONAL

PODER EXECUTIVO

- *X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.*
- *XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.*
- *XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.*
- Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre(ART.24)

- *I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.*
- *II - orçamento.*
- *III - juntas comerciais.*
- *IV - custas dos serviços forenses.*
- *V - produção e consumo.*
- *VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.*
- *VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.*
- *VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.*
- *IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação.*
- *X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas.*
- *XI - procedimentos em matéria processual.*
- *XII - previdência social, proteção e defesa da saúde.*
- *XIII - assistência jurídica e Defensoria pública.*

DIREITO CONSTITUCIONAL

PODER EXECUTIVO

- XIV - *proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência.*
- XV - *proteção à infância e à juventude.*
- XVI - *organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.*

ORDEM SOCIAL

Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.

Base e objetivos da ordem social:

A ordem social tem como base o primado do trabalho.

O objetivo é o bem-estar e a justiça sociais.

DIREITO CONSTITUCIONAL

ORDEM SOCIAL

Seguridade social:

A Seguridade Social é um tipo de apoio e assistência governamental destinado a garantir que os membros de uma sociedade possam ter acesso a direitos humanos básicos como comida e moradia.



DIREITO CONSTITUCIONAL

ORDEM SOCIAL

Meio ambiente:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.



FIM.